

0004727-12.2022.8.26.0590
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo Majorado
Magistrado: Rodrigo Barbosa Sales
Comarca: São Vicente
Foro: Foro de São Vicente
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 01/11/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
KIMBERLY BRUNNER DO NASCIMENTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

Vistos.

KIMBERLY BRUNNER DO NASCIMENTO, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 157, §2º, inc. II e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, c.c. art. 70, do Código Penal, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de São Vicente
Foro de São Vicente
3ª Vara Criminal
Rua Jacob Emerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

0004727-12.2022.8.26.0590 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
0004727-12.2022.8.26.0590
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
KIMBERLY BRUNNER DO NASCIMENTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

Vistos.

KIMBERLY BRUNNER DO NASCIMENTO, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 157, §2º, inc. II e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, c.c. art. 70, do Código Penal, porque, no dia 15 de julho de 2022, por volta das 14h30min, na Avenida Manoel da Nóbrega, altura do n. 1, nesta cidade de São Vicente, agindo em concurso com o adolescente T. P. O. DOS S. mediante grave ameaça, subtraiu, para proveito comum, uma correntinha dourada com pingente do signo de Aquário, avaliada em R\$ 200,00 (duzentos reais), pertencente à vítima Kelly Correa, conforme auto de reconhecimento de objeto (pág. 12), auto de exibição, apreensão e entrega (pág. 30), fotografias (págs. 31/32), autos de reconhecimento pessoal (págs. 13/16), auto de avaliação (pág. 19). E nas mesmas circunstâncias de tempo e local, facilitou a corrupção do adolescente T. P. O. DOS S., nascido em 27/05/2005, com ele praticando crime.

Consta ainda da denúncia que a ré KIMBERLY BRUNNER NASCIMENTO facilitou a corrupção de T.P. dos S., menor de 18 anos de idade, com ele praticando infração penal.

Segundo restou apurado, a ré, o adolescente e terceiro indivíduo, visando a prática do roubo, visualizaram a vítima senta na praia, sendo que esta última chegou a guardar uma corrente que estava na pescoço. A ré se aproximou com os demais agentes e, mediante grave ameaça, subtraiu o bem e se evadiu com os demais. Em diligências para localização dos criminosos, na Praça dos Heróis de 32, Gonzaguinha, visualizaram a denunciada, acompanhada de Anderson Vinicius Lourenço da Fonseca e do adolescente THIAGO PETRICK OLIVEIRA DOS SANTOS, vindo a realizar a abordagem.

Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com ANDERSON e com o adolescente, contudo, KIMBERLY usava no pescoço a correntinha com as características informadas pela vítima. Questionada, KIMBERLY assumiu a subtração da correntinha na praia.

Recebida a denúncia (págs. 54/55), a ré foi regularmente citada (pág. 70). Houve resposta à acusação (págs. 82/86).

Em juízo foram ouvidas a vítimas, bem como duas testemunhas de acusação e uma de defesa, sendo interrogado a ré ao final (pág. 109 e 129).

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram suas alegações finais, nas quais o Ministério Público sustentou a procedência da denúncia (págs. 114/119), ao passo que a Defesa pediu a parcial procedência. Pugnou, alternativamente, pela aplicação da pena mínima e pela fixação de regime diverso do fechado (págs. 122/127).

É o relatório.
DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A ré confessou parcialmente os fatos, tentando se eximir do emprego da violência ou grave ameaça na conduta imputada.

A vítima Kelly Correa, em juízo, disse que estava na praia com a irmã e sobrinhos, oportunidade na qual quando chegaram e se depararam com um pessoal reunido, que encarava a todos. A ré passou com dois rapazes e a declarante tirou sua correntinha e guardou. Eles ficaram de longe encarando. A ré voltou e abriu sua bolsa e pegou sua correntinha, sendo que a todo instante eles ameaçavam que estavam armados, assustando-os. Em seguida passaram policiais de bicicleta que pelo rádio comunicaram sobre as pessoas e a descrição da corrente. Foram embora da praia e depois ligaram dizendo que estavam com a moça, com a correntinha subtraída.

Reconheceu o objeto e a ré na delegacia, renovando o reconhecimento pessoal em audiência.

Os policiais militares ouvidas, sob o crivo do contraditório, afirmaram que estavam em patrulhamento pelo local, quando houve a notícia de um roubo na praia. Após rápida entrevista com a vítima, conseguiram surpreender a ré e dois agentes. A vítima reconheceu a ré e a corrente que foi levada.

Os depoimentos da vítima e dos policiais foram concisos e uniformes, apontando seguramente para a ré como autora do roubo, que se consumou com a subtração do bem da vítima, com o emprego de grave ameaça mediante simulação do emprego de arma de fogo, em concurso de agentes.

A materialidade do delito, por seu turno, ficou comprovada através do auto de exibição, apreensão e entrega de pág. 30, bem como pela prova oral produzida.

O dolo ficou consubstanciado na vontade da ré em subtrair para proveito comum, uma corrente dourada com pingente do signo de Aquário, avaliada em R\$ 200,00 (duzentos reais), pertencente à vítima Kelly Correa, conforme auto de reconhecimento de objeto (pág. 12), auto de exibição, apreensão e entrega (pág. 30), fotografias (págs. 31/32), autos de reconhecimento pessoal (págs. 13/16), auto de avaliação (pág. 19). E nas mesmas circunstâncias de tempo e local, facilitou a corrupção do adolescente T. P. O. DOS S., nascido em 27/05/2005, com ele praticando crime.

Nesse sentido, caracterizada está a grave ameaça:

A gravidade da ameaça, caracterizadora do roubo, pode se configurar por atos, gestos ou simples palavras, desde que estas manifestações inibam ou impeçam a resistência da vítima no momento da ilicitude penal (RJDTACRIM 13/213-4).

No mesmo contexto fático, a ré Kimberly facilitou a corrupção do adolescente T. P. O. DOS S., com ele praticando infração penal. Trata-se de crime de natureza formal, sendo desnecessária a demonstração da inexistência de antecedentes do menor de dezoito anos, uma vez que o bem jurídico tutelado é a própria formação da personalidade do adolescente, com ou sem histórico anterior de conflito com a lei, como abaixo indica o julgado:

PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (CP, ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL, NÃO SE EXIGINDO, PARA SUA CONFIGURAÇÃO, AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE CORROMPIDO DO JOVEM. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. O crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o agente imputável pratique com o adolescente a infração penal ou o induza a praticá-la. Precedentes: RHC 107760, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJ de 24/8/2011; RHC 103354/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJ de 9/8/2011; HC 92.014/SP, Rel. originário Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ o acórdão Min. Menezes de Direito, Primeira Turma, DJe de 21/11/2008 e HC 97.197/PR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 04/12/2009. 2. A configuração do crime de corrupção de menores prescinde de prévia condição de corrompido do jovem, uma vez que o anseio social é a sua recuperação. 3. In casu, o recorrente foi denunciado pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes (CP, art. 157, § 2º, II), bem como pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente), por ter induzido o adolescente à prática do delito em comento. 4. A mens legis da norma insculpida no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente é a integridade moral do jovem e a preservação dos padrões éticos da sociedade. O argumento simplista de que o crime não se consuma caso o jovem já tenha sido corrompido, por ter praticado algum ato delituoso, não pode prosperar, sob pena de desvirtuamento dos principais objetivos da norma, que são a recuperação e a reinserção do adolescente na sociedade. 5. Recurso desprovido. (STF, Primeira

Turma, HC 108.442/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 03/04/2012, p. DJe 20/04/2012).

Não há que se cogitar em desclassificação da conduta, portanto, sendo de rigor a condenação.

Passo para a dosimetria da pena.

Em conformidade com os preceitos constitucionais da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF), passo a considerar:

Atendendo-se ao necessário para a reprovação da conduta descrita no art. 157, do CP, fixo para a ré KIMBERLY BRUNNER DO NASCIMENTO a pena-base de a pena-base de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no mínimo valor legal, atualizados desde a data do fato.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Restou cabalmente demonstrado que a conduta foi praticada em concurso de agentes (art. 157, § 2º, inc. II, do CP), portanto aumento a pena em um terço, passando a fixá-la em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

A ré, na mesma conduta, praticou o crime descrito no art. 244-B do ECA, de modo que incide no caso o concurso formal disposto no art. 70 do CP. O crime de roubo é mais grave (servindo com base) e, considerando o número de infrações penais, aumento a pena em um sexto, passando para 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

O regime de cumprimento de pena é o semiaberto, em razão da quantidade de pena aplicada, com fundamento no art. 33, § 2º, "b", do CP.

Posto isso, JULGO A AÇÃO PROCEDENTE e CONDENO KIMBERLY BRUNNER DO NASCIMENTO, como incursa no art. 157, § 2º, inc. II, do Código Penal, e art. 244-B do ECA, na forma do art. 70 do Código Penal, ao cumprimento das penas de 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, em seu valor mínimo, em regime inicial semiaberto.

O direito ao recurso será em liberdade, seguindo-se a jurisprudência do STF sobre o assunto:

PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. II - Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário (HC n. 138.122, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2017)

Expeça-se alvará de soltura.

Nos termos do art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei n. 11.608/03, CONDENO, ainda, a ré ao pagamento de 100 (cem) UFESP's, observado o disposto no artigo 12 da lei 1060/50, pois a parte é beneficiária da Justiça Gratuita.

PIC

São Vicente, 31 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA